



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بأسيوط
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان
الجودة والاعتماد



أهمية الكلية: تطلع كلية الشريعة والقانون بأسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافساً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان التخرج للفصل الدراسي الأول عام جامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

القسم : قانون خاص	الفرقة : رابعة تخلف ثلاثة	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قان ٣٠٢	تاريخ الامتحان : ١٢ / ٢٠٢٥ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : ١٠	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن السؤالين الآتيين

السؤال الأول: أكتب كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة إجابتك، ثم اختتر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل فقرة مع التعليل. (لكل فقرة 5 درجات).

- (١) مكان تسليم المبيع في القانون المدني المصري هو المكان الذي (يوجد فيه المبيع - يتفق عليه البائع والمشتري - يوجد فيه موطن البائع).
- (٢) يشترط في الأجرة أن تكون (مشروعة - نقدية - كبيرة).
- (٣) المقابل الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن في التأمين التبادلي هو (قسط - اشتراك - تعويض).
- (٤) دعوى صحة التعاقد هي دعوى (موضوعية - شخصية - كل ما سبق).

السؤال الثاني: اشرح في كراسة إجابتك بالتفصيل المناسب الموضوعات التالية.

- (١) شروط الأجرة. (30 درجة).
- (٢) انتقال الملكية في العقار. (30 درجة).
- (٣) عقد التأمين عقد إذعان. (20 درجة).

رئيس القسم
أ د/ حسام مهني صادق

مع تمنياتي بالتوفيق،
أ د/ عثمان علي عثمان أحمد

Galaxy A07

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ 11:18

	جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسسيوط	
امتحان الشكف للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م		
القسم : قانون خاص	الفرقة : الرابعة شكف من ٢	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانون ٣٠٣	تاريخ الامتحان : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : ثلاثة	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن السؤالين التاليين^(١) :

السؤال الأول: أكتب بالترتيب كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة الإجابة، ثم ضع أمامها كلمة (صح) فقط أو كلمة (خطأ) فقط، مع التعليل لكل منهما بما لا يزيد عن خمسة أسطر (50 درجة).

- ١) ينقلب عقد بيع ملكه الغير صحيحاً في حق المالك إذا آلت إليه ملكية المبيع بعد صدور العقد.
- ٢) يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر.
- ٣) عقد التأمين عقد محدد.
- ٤) لا يجوز للمالك الذي باع ملكه غيره أن يطلب إبطال البيع.
- ٥) يجوز تأجير المأكولات والنقود.

السؤال الثاني: اشرح بالتفصيل المناسب الموضوعات الآتية (50 درجة).

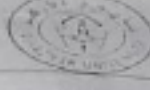
- ١) علم المشتري بالمبيع علماً كافياً.
- ٢) امتياز المؤجر.
- ٣) أوجه التقارب بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت.
- ٤) الشروط التي يجب توافرها في العيب الخفي الموجب للضمان في عقد البيع.
- ٥) الأهلية اللازمة في المستأجر لصحة الإيجار.

رئيس القسم
د/ حسام مهني صادق



مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح
د/ عثمان علي عثمان أحمد

(١) يجب اتباع تعليمات ورقة الأسئلة وتقليدها بكل دقة.

	جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسسوط	
بإذنه تعالى: تفتح كلية الشريعة والقانون بأسسوط، أن يكون لها الدور والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر فرع أسسوط، على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لاعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، قائماً على التمسك بالقيم العظيمة والتطوير بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، ساهماً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأثرار بنور، في ترسيخ المنهج الوسطي.		
الامتحان الأساسي للفصل الدراسي الأول عام جامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م		
القسم: قانون خاص	الطرفة: ثلاثة قانون	اسم المقرر: قانون مدني (عقود)
كود المقرر: قان ٢٠٢	تاريخ الامتحان: ١٣ / ١ / ٢٠٢٥م	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة: ٥ (سؤالان)	عدد الصفحات: واحدة

أجب عن السؤالين الآتيين

السؤال الأول: اكتب في كراسة إجابته بالترتيب كل عبارة من العبارات التالية، ثم ضع أمامها كلمة (صواب) أو كلمة (خطأ) مع تعليل الصواب والخطأ فيما لا يزيد عن خمسة أسطر لكل فقرة.

- ١) الثمن التصوري هو: الذي يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه لا ينزل إلى حد الثمن القائله. (5 درجات) .
- ٢) لا يسأل البائع مطلقاً عن التعرض المادي للصادق من الغير، وعلى المشتري أن يدفع هذا التعرض بالطرق القانونية. (5 درجات)
- ٣) التزميمات التأجيرية هي التزميمات اللازمة للاحتياج بالعين المؤجرة على الوجه المقصود من العقد. (5 درجات) .
- ٤) يجب ألا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي عقد التأمين. (5 درجات) .

السؤال الثاني: اشرح في كراسة إجابته بالتفصيل العناصر الموضوعات التالية.

- ١) صور توعد بالتبيع، والفرق بينه وبين البيع الابتدائي (20 درجة) .
- ٢) جزاء إخلال الموجر بتسليم الشيء الموجر. (20 درجة) .
- ٣) شرط جدية الأجرة واختلاف البيع عن الإيجار في هذا الموضوع. (20 درجة) .
- ٤) التزام المؤمن له بدفع القسط (20 درجة) .

رئيس القسم
د/ حسام مهني صادق

مع تمنياتي بالتوفيق.
د/ عثمان علي عثمان احمد



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسبوط



رؤية الكلية: تطلع كلية الشريعة والقانون بأسبوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجال الشريعة والقانون جامعاً بين الأصالة والمعاصرة، قادر على التنبؤ بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناقشاً قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ونوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان التخلّف للفصل الدراسي الأول عام جامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

القسم : قانون خاص	الفرقة : تخلف	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانم ٣٠٢	تاريخ الامتحان : ٢٩/١٢/٢٠٢٤ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : ثلاثة	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول : أكتب كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة الإجابة، ثم ضع أمامها كلمة (صح) فقط أو كلمة (خطأ) فقط، مع التعليل لكل منهما بما لا يزيد عن خمسة أسطر.

- (١) يجوز للبائع الذي باع ملك غيره أن يطلب إبطال البيع. (5 درجات).
- (٢) يجوز تأجير المأكولات والنقود. (5 درجات).
- (٣) يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث السيئ أو الكارثة السيئة فقط. (5 درجات).
- (٤) دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية. (5 درجات).

السؤال الثاني : اشرح بالتفصيل المناسب ما يلي.

- (١) خصائص عقد التأمين. (25 درجة).
- (٢) علم المشتري بالمبيع علماً كافياً. (25 درجة).

السؤال الثالث : تحدث عن المدة باعتبارها من عناصر المحل في عقد الإيجار. (30 درجة).

رئيس القسم
د. حسام مهني صادق

مع تمنياتي بالتوفيق
د. عثمان علي عثمان أحمد



كلية البنات
الدراسات القانونية
شعبة الشريعة والقانون



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

القسم : قانون خاص	الفرقة : الثالثة (أ)	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانون ٢٠٣	تاريخ الامتحان : ٢٠٢٢/١١	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الاسئلة : ثلاث	عدد الصفحات : واحدة

أجبي عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول : أكتبي كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضعي أمامها علامة (✓) أو (x) مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن خمسة أسطر (٥ : درجة) .

- ١- لا ضمان للعيوب الخفية في البيوع الإدارية أو القضائية.
- ٢- يلتزم المستأجر بالتأمينات الضرورية.
- ٣- التأمين المختلط يكون لحالة الوفاة والبقاء معاً.
- ٤- الثمن البخس هو الثمن الذي لا يقصده البائع أن يتقاضاه من المشتري.

السؤال الثاني : أكتبي كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة إجابتك، ثم اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل فقرة، مع التعليل فيما لا يزيد عن خمسة أسطر (٣٠ : درجة) .

- ١- عقد البيع من العقود (الشكلية - الرضائية - الاحتمالية).
- ٢- من الضمانات الخاصة للوفاء بالأجرة (التنفيذ العيني - الفسخ - وضع منقولات كافية للوفاء بالأجرة).
- ٣- عقد التأمين من العقود (الاحتمالية - المحددة - القورية).

السؤال الثالث : اشرحي الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب (٣٠ : درجة) .

- ١- الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد.
- ٢- الأهمية اللازمة لطرفي عقد الإيجار.
- ٣- تعريف وشروط الخطر المؤمن منه باعتباره محلاً لعقد التأمين.

رئيس القسم

د/ حسام مهني صادق

مع تمنياتي بالتوفيق،

د/ عثمان علي عثمان أحمد

الفرقة/ الثالثة شريعة وقانون
المادة/ القانون المدني (عقود)
الزمن/ ساعتان

Eman said...

جامعة الأزهر فرع أسيوط
كلية البنات الأزهرية بالمنيا
شعبة الشريعة والقانون

امتحان (نهائية) الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م

أجيب عن الأسئلة الآتية :

س ١ : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضعي أمامها علامة (✓) أو (x)، مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر . (٣٣ درجة) .

١✓ البيوع الإدارية أو القضائية التي تمت بطريق المزاد لا ضمان للعيوب الخفية فيها .

٢✓ يجوز لناقص الأهلية استئجار بعض الأشياء، كاستئجار محراث لحرث الأرض أو ماكينة لريها .

٣✓ يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث الميء أو الكارثة السيئة فقط .

س ٢ : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم اختاري إجابة صحيحة أو أكثر من بين الأقواس، مع التعليل فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر . (٣٣ درجة) .

١✓ الثمن الذي لا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشتري هو (البخن - التافه - الصوري) .

٢✓ تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية في الإيجار بمضي (١٥ سنة - ٣ سنوات - سنة واحدة) من وقت ظهور العيب .

٣✓ اهتم المشرع القانوني بعدة ضمانات تكفل للبائع الحصول على الثمن وملحقاته منها ما يلي (حبس المبيع - حق الامتياز - منع المشتري من التصرف في المبيع - إلزام المشتري بأن يضع في المبيع منقولات كافية للوفاء بالثمن) .

س ٣ : اشرحي الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب . (٣٤ درجة) .

١✓ الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد .

٢✓ حبس المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة .

٣✓ الخصائص العامة لعقد التأمين .

مع تمنياتي بالتوفيق،

د/ عثمان علي عثمان أحمد

	جامعة أسيوط كلية الشريعة والقانون بأسيوط	
امتحان التفاضل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م		
القسم : قانون خاص	الفرقة : رابعة تخلف ثلاثة (نظام حديث) وخامسة تخلف رابعة (نظام قديم)	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانون ٣٠٣	تاريخ الامتحان : ١١ / ١ / ٢٠٢٢ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : سؤالا	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن السؤالين الآتيين :

السؤال الأول : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضع أمامها علامة (✓) أو (x)، مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر^(١) . (٥٠ درجة) .

- (١) يكون التسليم حكماً بتسليم المشتري أو المستأجر الوسيلة التي يتمكن بها من استلام المعقود .
- (٢) يشترط في عقد الإيجار أن تكون الأجرة نقدية .
- (٣) دعوى صحة التعاقد دعوى تحفظية .
- (٤) التأمين عقد شكلي .
- (٥) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من مؤجر واحد فإن الذي يفضل منهم المستأجر الذي حاز العين .

السؤال الثاني : اشرح الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب . (٥٠ درجة) .

- (١) يشترط في العيب، الموجب للضمان في عقد البيع، أن يكون خفياً .
- (٢) تعريف العيوب، ودلالته في القانون المدني المصري .
- (٣) شروط الأجرة .
- (٤) حكم الإيجار المؤبد .
- (٥) يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون أمراً مشروعاً .

رئيس القسم

مع شهادتي بالتوقيع .

د/ عثمان علي عثمان أحمد

(١) ملحوظة : تكون الإجابة عن كل فقرة بعلامة (✓) فقط أو (x) فقط، ولا يمكن أن تحتل الوجهين معاً .

السؤال المقرر: القانون المدني عقود مقرر: ٣٥١١ خاص العام الدراسي: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م الفصل الدراسي: الأول تاريخ الاختبار: ١/٦ / ٢٠٢٦ م زمن الاختبار: ساعتان نوع الاختبار: النهائي الدرجة الكلية: (١٠٠) درجة	 	جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعلوم بالإسكندرية البرنامج: الشريعة والقانون القسم: القانون الخاص الشعبة: الشريعة والقانون الفرقة: الثالثة عدد الأسئلة (٧) أسئلة في صفتين .
--	--	---

استعيني بالله وثقي بقدرتك ، ثم أجيب عما يطلب منك :

القسم الأول : عقد البيع

السؤال الأول : إجباري-

(١٥ درجة)

١. ضعي علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة غير الصحيحة: (٥ درجات لكل نقطة درجة)

- أ. يُعد عقد البيع من العقود الملزمة لجانب واحد، حيث يقتصر الالتزام فيه على نقل الملكية. ()
- ب. يعتبر البيع الصادر من الصبي المميز باطلاً بطلاً مطلقاً لعدم اكتمال أهليته القانونية. ()
- ج. يقع باطلاً بطلاً مطلقاً كل بيع يرد على شيء مستقبلي لم يوجد وقت التعاقد. ()
- د. إذا كان البائع حسن النية فإنه يلتزم برد المصروفات الكمالية التي أنفقها المشتري على المبيع في حالة الاستحقاق الكلي. ()

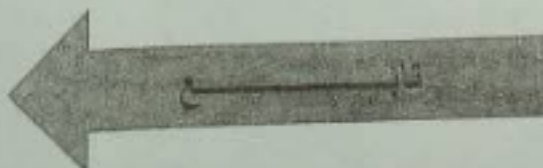
هـ - يسقط حق البائع في حبس المبيع إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن كرهن أو كفالة. ()

٢ - "القاعدة في التشريع المصري أن تبعة الهلاك ترتبط بالتسليم " حللي هذه العبارة في ضوء القواعد العامة لتبعية الهلاك، ثم بيئي متى يتحمل المشتري تبعة الهلاك رغم عدم تسلمه للمبيع؟ (يكتفي بذكر ثلاث حالات).

السؤال الثاني : (اختاري نقطتين من النقاط الآتية):

(٢٠ درجة لكل نقطة ١٠ درجات)

- ١- أذكرني الشروط التي يجب توافرها للطعن بالبطلان في بيع عقار مملوك لناقص الأهلية، ثم بيئي أثر وجود الغبن.
- ٢- "أشترت روضة عقاراً وأمتنع البائع عن الحضور للتسجيل الرضائي" عددي لها الطرق المتاحة التي يمكن أن تتبعها لضمان حقها في نقل الملكية، مع بيان الأثر القانوني لكل طريق منها باختصار.
- ٣- "باع (أحمد) ساعة يد مملوكة لـ (زيد) إلى المشتري (ياسر) دون علم (زيد). وبعد فترة، علم (زيد) بالواقعة وقام بإجازة هذا البيع". كيفي هذا العقد، وبيني حكمه القانوني قبل صدور الإجازة بالنسبة للمشتري، وهل يحق للمشتري (ياسر) المطالبة بإبطال العقد بعد صدور إجازة المالك الحقيقي؟ ولماذا؟



القسم الثاني: عقد الإيجار

السؤال الأول :

(١٥ درجة)

١- اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

(٥ درجات لكل نقطة درجة)

١. كل ما يلي يصح تأجيله ما عدا (المنازل - السيارات - الأراضي - الأطعمة) .
٢. لا يجوز للقيم أن يؤجر مال المحجور عليه دون إذن المحكمة لمدة تزيد عن سنوات (٣ - ٥ - ٧ - ١٠) .
٣. يُسلف عقد الإيجار بأنه من عقود (التبرع - المعاوضة - التصرف - الاحتمالية) .
٤. يعتبر إبطال مصادق الأجرة عن شهر معين فريضة على مصادق الأقساط .. (السابقة - اللاحقة - المستقبلية - الإضافية) .
٥. يجب تسجيل عقد الإيجار ليكون نافذاً في حق الغير إذا زالت مدته عن سنوات (٣ - ٥ - ٩ - ١٠) .
٦. اشرحي التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، مع بيان جزاء الإخلال بهذا الالتزام. (١٠ درجات)

السؤال الثاني: اختاري نقطتين مما يلي:

(٢٠ درجة لكل نقطة ١٠ درجات)

- ١- " أجرة صاحب حق انتفاع شقة لمدة ٥ سنوات، وبعد انقضاء ٣ سنوات انتهى حق انتفاعه بالعين. طالب مالك الرقبة المستأجر بالإخلاء، فرفض المستأجر متمسكا بالمدة المتبقية في العقد " بيني القاعدة القانونية التي تحكم مصير عقد الإيجار في هذه الحالة، وما الحكم إذا أجاز مالك الرقبة هذا الإيجار ؟
٢. نعتبر انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار سببا لانتهاء الرابطة العقدية " ناقضي هذه العبارة موضحة كيفية تحديد المدة في حال عدم الاتفاق عليها، مبينة ميعاد التنبية بالإخلاء لإنهاء العقد، مع بيان الحالات التي يلزم فيها المستأجر بالإخلاء ورد العين المؤجرة في نهاية المدة.
- ٣- "صممي خريطة ذهنية توضحين فيها الشروط الواجب توافرها في (الشيء المؤجر) كركيزة أساسية في محل عقد الإيجار.

القسم الثالث: عقد التأمين

اختاري سؤالين مما يلي:

(٣٠ درجة لكل نقطة ١٥ درجة)

- السؤال الأول: قارني بين كل من التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت موضحة أوجه الاختلاف بينهما من حيث (التعريف - الهدف - صفة المتعاقدين - وقابلية القسط للزيادة والنقصان).
- السؤال الثاني: عرفي الخطر المؤمن منه، ثم اذكر الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التأمين من الخطأ العمدي.
- السؤال الثالث: اشرحي التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتقادم الخطر أثناء سريان العقد، مبينة الآثار القانونية المترتبة على هذا الإخطار.

انتهت الأسئلة

مجهودك محل تقديري ونجاحك هو غاييتي كل التوفيق لك

أستاذ المقرر: د/ هالة محمد - د/ هبة أحمد

قوا قانون مدني عقود - ص ٣ قانون

هالة محمد